

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 263/2530

นายภูมมา ลั่นเหม

โจทก์

นายฮีม อินทรสมบัติ กับพวก

จำเลย

นางหนาหรือหนะ ลั่นเหม ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า คดีนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา เนื่องจากนายภูมมาลั่นเหม โจทก์ได้ถึงแก่ความตายปรากฏตามสำเนาใบมรณบัตรท้ายคำร้องโดยมิได้ทำ พินัยกรรมไว้และมิได้ตั้งผู้หนึ่งผู้ใดเป็นผู้จัดการมรดก ผู้ร้องซึ่งเป็นภรรยาและ ทายาทโดยธรรมมีความประสงค์ขอเข้ามาเป็นโจทก์แทนที่โจทก์ ผู้มรณะ โปรด อนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 แกลงไม่คัดค้าน(สำนวนตอน 2 อันดับ 7)

ก่อนจำเลยที่ 2 ยื่นคำให้การ โจทก์ยื่นคำบอกกล่าวขอถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 และบริวารออกจากที่ดินพิพาท และห้ามมิให้เข้าไปเกี่ยวข้อง ให้จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันใช้ค่าเสียหายให้โจทก์ปีละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่า จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาท

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ฎีกา (สำนวนตอน 1 อันดับ 78)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นนัดพิจารณาคำร้อง(สำนวนตอน 2 อันดับ 1)

ในวันนัดพิจารณาคำร้อง โจทก์แถลงว่า เมื่อจำเลยแถลงรับว่า โจทก์ถึงแก่ความตายจริงและผู้ร้องเป็นภริยาของโจทก์โจทก์จึงไม่ตั้งใจไต่สวนคำร้องต่อไป ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้รวบรวมสำนวนส่งไปยังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่ง (สำนวนตอน 2 อันดับ 7)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้

(สวัสดี รอดเจริญ-ดุสิต วราโห-คำนิ่ง อุไรรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น